



SAUS, Quadra 6, Bloco E, 4º Andar, Ala Norte - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-940
Telefone: (61) 2312-2425 - <https://www.gov.br/anatel>

Importante: O Acesso Externo (www.anatel.gov.br/seiusuarioexterno) possibilita o Peticionamento Eletrônico para abrir Processo Novo, Intercorrente e Resposta de Intimação. Pesquisa Pública do SEI: www.anatel.gov.br/seipesquisa

Ofício nº 292/2025/COGE/SCO-ANATEL

Ao Senhor

JOSUE RAMOS DA CRUZ PEREIRA 85160318534

Representante Legal da Empresa INTERSOFTWARE

Rua Ambrosina Arruda nº 139, Fundos - 2º andar - Rio Sena

CEP: 40.720-182 - SALVADOR/BA

Assunto: Instauração do Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações - Pado nº 53500.021979/2025-41.

1. A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – Anatel vem comunicar que o processo acima referenciado foi instaurado em decorrência da não comunicação prévia, por meio de sistema eletrônico da Anatel, do início das atividades, com indício de infração ao §2º, do art. 10 A, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (RSCM), aprovado pela Resolução nº 614 de 28 de maio de 2013., conforme descrito no Despacho Ordinatório de Instauração nº 14/2025/COGE/SCO (SEI nº 13458729).

2. Ressalta-se que a referida infração se configura como de simples apuração, podendo o presente Pado ser decidido sumariamente com a aplicação da sanção de advertência, prevista no art. 173, inciso I, da Lei nº 9.472/1997 (LGT), e consequente arquivamento, caso as seguintes condições sejam cumpridas pela entidade interessada, dentro do prazo para apresentação de defesa, nos termos da Resolução Interna Anatel nº 323, de 07 de maio de 2024, e dos arts. 25 e 27 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012:

a) reconhecer a materialidade e confessar a autoria da infração;

b) apresentar prova inequívoca de que cessou a infração, por meio da apresentação do Relatório de Conformidade da estação referente à limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; e

c) renunciar expressamente ao direito de litigar administrativamente em relação à infração.

3. Desse modo, para o cumprimento das condições acima, além da apresentação do Relatório de Conformidade da estação (alínea "b"), deve ser encaminhada Declaração (para atendimento das alíneas "a" e "c"), podendo ser utilizado o modelo anexo, devidamente preenchido e assinado pelo representante legal ou procurador da entidade, acompanhado de documento que comprove a sua condição.

4. Em caso de qualquer descumprimento das condições estabelecidas acima, o presente Pado prosseguirá sob o rito ordinário previsto no Regimento Interno da Anatel para apuração da infração, ficando a entidade sujeita às sanções previstas no art. 173 da Lei nº 9.472/1997 (LGT), em consonância com o art. 29 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas.

5. Diante do exposto, e atendendo ao que dispõe o artigo 82, inciso II, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, fica notificada a entidade para apresentar os documentos citados acima ou sua defesa administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir do recebimento do presente ofício.

6. A documentação poderá ser encaminhada à Anatel no endereço acima ou em qualquer uma de suas unidades ou, ainda, por meio de peticionamento eletrônico, devidamente identificada com o número do processo em epígrafe.
7. Esclarece-se que, caso a entidade opte pela via postal para envio da documentação, a aferição de sua tempestividade considerará a data do protocolo na Agência e não a data de sua postagem nos Correios.
8. Salienta-se que, nos termos do art. 9º, inciso I, do Regulamento do Processo Eletrônico na Anatel, aprovado pela [Resolução nº 682, de 31 de agosto de 2017](#), é obrigatório o cadastro de representantes de pessoas jurídicas outorgadas como usuários externos do SEI, o que possibilita o peticionamento eletrônico nos processos. Para realizar o cadastro, deve-se acessar o link: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/centrais-de-conteudo/processo-eletronico>, clicar em "Cadastro de Usuário Externo (SEI)" e prosseguir, na sequência, conforme orientação que será apresentada. Após o cadastramento e logo depois do primeiro *login* no sistema, os representantes devem proceder a sua vinculação à Pessoa Jurídica como Responsável Legal, conforme consta na Receita Federal. Sendo concluída sua vinculação ao CNPJ, o Responsável Legal poderá emitir e gerir Procurações Eletrônicas para que outros usuários externos no SEI possam também representar a Pessoa Jurídica perante a Anatel. Mais detalhes sobre esses procedimentos podem ser consultados nos itens 2, 7.2, 7.4 e 7.5 do [Manual do Usuário Externo do SEI](#) (acessível pelo link: http://bit.ly/SEI_Usuario_Externo).
9. Por oportuno, informa-se que, para vista do processo, a Agência utiliza o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para a gestão dos processos eletrônicos, que pode ser consultado na Pesquisa Pública do SEI, disponível em: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/centrais-de-conteudo/processo-eletronico>; após acessar esse *link*, deve-se clicar na aba Pesquisa Pública (SEI). O sistema possibilita a visualização dos andamentos e dos documentos de processos públicos e dos andamentos quando se tratar de processos restritos. Havendo qualquer dificuldade nesta consulta, necessário registrar pedido de vista processual, para isso solicita-se acessar: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/solicitacao-de-vistas>.
10. O processo prosseguirá independentemente do atendimento a esta notificação.

Atenciosamente,

Anexos:

Despacho Ordinatório de Instauração nº 14/2025/COGE/SCO (SEI nº 13458729)

Modelo de Declaração (SEI nº 13458821)



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Garcia de Souza, Gerente de Controle de Obrigações Gerais**, em 03/04/2025, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13458880** e o código CRC **D1837C8C**.

